



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI

N. 35 del 07/07/2026

OGGETTO: Riorganizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta per le utenze non domestiche ad orario serale in alcune specifiche vie del centro storico di Nicastro

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. 152/2006, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, dispone che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse, in modo tale da raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- il metodo ritenuto più efficace per ottenere il massimo recupero del rifiuto è quello della raccolta domiciliare che evita la miscelazione dei rifiuti e consente la separazione e selezione alla fonte, già dalle prime fasi del processo di raccolta, così che le varie frazioni individuate possano essere raccolte e riprocessate in maniera molto più efficace ed efficiente;
- nel territorio comunale si registrano problematiche di decoro urbano e di gestione dei conferimenti di rifiuti, in particolare presso l'area mercatale Lucchino e piazza Mercato Nuovo.

Considerato che

- in data 11 giugno 2026, presso il Municipio di Lamezia Terme, si è svolta una riunione tra l'Amministrazione, l'ufficio ambiente comunale, la società in house Lamezia Multiservizi S.p.A. ed esercenti di attività di bar e ristorazione ubicati in alcune vie del centro storico di Nicastro in merito alle problematiche ambientali connesse a un'ottimizzazione dell'organizzazione della raccolta differenziata;
- con nota prot. n. 49047 del 12 giugno 2026, l'ufficio ambiente comunale ha effettuato alla Lamezia Multiservizi S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio di igiene urbana, una richiesta di revisione e riorganizzazione del servizio di raccolta, in particolare attraverso la rimodulazione degli orari e della frequenza di conferimento;
- con nota prot. n. 51534 del 23 giugno 2026, la Lamezia Multiservizi S.p.A., a riscontro della nota di cui al precedente punto, ha proposto una riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, nell'area del centro storico di Nicastro, finalizzata all'incremento del numero dei ritiri per ogni frazione merceologica.

Considerato inoltre che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero dei materiali ed energia costituiscono un importante obiettivo di questa Amministrazione.

Rilevata la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione in essere impone l'adozione del potere di Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 specificatamente in merito al "*pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana*".

Visti

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 116/2025 entrato in vigore come Legge n. 147/2025;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

- la Delegazione Interorganica per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana;
- l'ordinanza sindacale n. 153 del 19/07/2012 "Misure di controllo territoriale per contrastare l'abbandono abusivo dei rifiuti, verificare le corrette modalità di separazione dei rifiuti differenziati e il rispetto dell'orario di conferimento";
- l'ordinanza sindacale n. 1 del 15/01/2020 "Regolamentazione della raccolta differenziata porta a porta nei condomini del centro storico della città";
- l'ordinanza sindacale n. 9 del 03/02/2020 "Regolamentazione della raccolta differenziata porta a porta nel Centro storico della città";
- l'ordinanza sindacale n. 1 del 19/01/2023 "Disposizioni per la raccolta differenziata – Divieto di utilizzo di sacchi neri per il conferimento di rifiuti";
- l'ordinanza sindacale n. 35 del 30/11/2023 "Ordinanza per la regolamentazione della raccolta differenziata porta a porta relativamente agli esercizi di bar e ristorazione ubicati in alcune specifiche vie del Centro Storico di Lamezia Terme Nicastro".

ORDINA

Alle utenze non domestiche ad orario serale, ovvero esercizi di bar e ristorazione aperti negli orari serali, ubicate nelle seguenti vie: Via Garibaldi, Corso Numistrano, Piazza San Giovanni, Via San Giovanni, Piazza Stocco, Piazzetta San Domenico, Salita Santa Caterina, Largo Caporale, Via Lissania, Salita Fratelli Maruca, Via Ubaldo De Medici, Via Antonio d'Ippolito, Piazza Pietro Ardito, Via Giosuè Carducci, Via Ettore e Ruggero de Medici, Via Giovanni Nicotera (compresa area Madonnina) fino all'incrocio Via Tevere, Piazza Mercato Nuovo, Piazza Mercato Vecchio, Via Monsignor Vittorio Moietta a far data dal 13/07/2026:

1. di provvedere all'esposizione delle frazioni merceologiche dei rifiuti esclusivamente nella fascia oraria di conferimento come specificato nel calendario seguente:

Giorno	Tipologia di rifiuto	Orario di conferimento	Orario di ritiro
Martedì	Organico e Vetro	Dalle ore 01:00 alle ore 02:00	Dalle ore 02:00 alle ore 05:20
Mercoledì	Organico e Indifferenziato		
Giovedì	Organico e Vetro		
Venerdì	Organico e Carta		
Sabato	Organico e Plastica/Metalli		
Domenica	Organico e Vetro	Dalle ore 01:00 alle ore 03:00	Dalle ore 04:00 alle ore 10:20

2. il divieto assoluto di esposizione dei mastelli/carrellati su suolo pubblico al di fuori delle fasce orarie di conferimento e di ritiro del rifiuto riportate nel calendario di cui al punto precedente con obbligo di riposizionamento dei mastelli/carrellati all'interno delle private proprietà.

SPECIFICA

Che a tutte le restanti tipologie di utenze ubicate nelle vie summenzionate, e non oggetto delle disposizioni del presente provvedimento, continueranno ad essere applicati i calendari vigenti pubblicati sul sito della Lamezia Multiservizi in base alla zona di riferimento.

AVVERTE

- Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si riterrà opportuno adottare.
- Che in caso di inottemperanza della presente ordinanza:
 - salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, e fermo restando l'applicazione delle richiamate disposizioni di legge, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 bis e ss.mm.ii. (da € 25,00 a € 500,00);
 - questa Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle somme anticipate, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali

previste dalla vigente normativa, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme.

DISPONE ALTRESI'

- la disapplicazione di precedenti atti in contrasto con il presente provvedimento;
- alla Lamezia Multiservizi S.p.A. di procedere dalla data del 13/07/2026 alla rimozione dei box e dei cassoni (mini isola ecologica) presenti nell'area mercatale Lucchino;
- al Comando di Polizia Locale di trasmettere al SUAP del Comune di Lamezia Terme ogni sanzione che sarà elevata alle utenze non domestiche afferenti l'ambito delle attività produttive al fine delle opportune valutazioni e/o adozione di atti e provvedimenti di specifica competenza.

DEMANDA

- alla Lamezia Multiservizi S.p.A. l'avvio del servizio riorganizzato come da presente provvedimento a far data dal 13/07/2026;
- al Comando di Polizia Locale di codesto Comune la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto del presente provvedimento.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Lamezia Multiservizi S.p.A. con sede in località Rotoli zona PIP Lotto 38 – Lamezia Terme;
- Comando di Polizia Locale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 241/90 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di notifica della presente oppure in alternativa, entro 120 giorni dalla data della notifica, al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi del D.P.R. del 24 dicembre 1971 n. 1199 e del D.L. n.19/2026.

Lamezia Terme, lì 07/07/2026

Il Sindaco

MURONE MARIO